

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5134/2533

นาย ปิติ บุญสูง
นาย อาทร ต้องวิฒ นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 357

หนังสือของ จ. ตามเอกสารหมายเลข จ.15ข้อ4ที่ว่า"ตามที่แดง(หมายถึงโจทก์) ประสงค์จะขอซื้อหุ้นกลับคืนต่อภายหลังหน้าเมื่อการเงินสะดวกนั้นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเลย จะโอนให้ทันทีโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือดอกเบี้ย" ข้อ 5.1 ว่า "ป่าพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะดวกเมื่อเวลาโอนหุ้นกลับคืนให้ แแดงจะคิดเป็นจำนวนเงินเพียง 7,000,000(เจ็ดล้าน) บาทเท่านั้น"และข้อ 5.2 ที่ว่า "การซื้อหุ้นกลับคืนดอกเบี้ยไม่คิด" นั้นมิใช่คำสนองตอบคำเสนอของโจทก์ที่จะมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่โจทก์โอนให้ จ. อาจจะถือได้เพียงแต่เป็นคำเสนอของ จ.ในการที่จะโอนหุ้นให้โจทก์กลับคืนโดยคิดเงินจากโจทก์ ตามที่โจทก์ตั้งความหวังไว้และปรารถนาถึงความหวังนั้นให้ จ. ทราบในเอกสารหมายเลข จ.13ข้อ4เท่านั้นจ.ทำเอกสารหมายเลข จ. 15 ไปถึงโจทก์ตั้งแต่วันที่ 2518 โจทก์ได้รับเอกสารแล้วมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแสดงเจตนาใดให้ปรากฏแก่ จ. ในเรื่องนี้ จนเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 จ. ได้ถึงแก่กรรมเอกสารหมายเลข จ. 15 ซึ่งอาจถือว่าเป็นคำเสนอนั้นจึงสิ้นความผูกพันโจทก์จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกของ จ.โอนหุ้นให้และรับเงินจากโจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 3 เป็นบุตรของนายจตุ บุญสูง เกิดจากนางภุชงค์ บุญสูง จำเลยที่ 1 เป็นบุตรชายและจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายจตุ ตามคำสั่งศาล โจทก์เป็นหนี้บริษัทจตุพาณิชย์ จำกัด เป็นเงิน 7,000,000 บาทเศษ โจทก์ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงขอให้นายจตุชำระหนี้แทน โดยโจทก์ได้อोनหุ้นของโจทก์ในบริษัทเรือชุดแร่จตุ จำกัด กับบริษัทอื่นรวมทั้งหมดให้นายจตุเป็นการชำระหนี้โดยแสดงความประสงค์ไว้ว่าหากมีเงินก็ขอซื้อหุ้นเหล่านี้คืนในราคาที่โอนไปบวกด้วยดอกเบี้ยต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2518 นายจตุได้มีหนังสือมาถึงโจทก์ยอมตกลงที่จะให้โจทก์ซื้อหุ้นคืนได้ เมื่อนายจตุถึงแก่กรรมโจทก์ได้แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นคืนจากจำเลยทั้งสามในฐานะผู้จัดการมรดก แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้โอนหุ้นแบ่งปันให้ทายาทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการโอนหุ้นให้โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสามไม่โอนหุ้นคืนให้โจทก์ โจทก์ขอเรียกร้องเพียง 70,000,000 บาท จึงขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันโอนหุ้นของบริษัทเรือชุดแร่บุญส่งจำกัด บริษัท เจ.บี. จำกัด บริษัทจตุพาณิชย์ บริษัทเรือชุดแร่เชิงทะเล จำกัด และบริษัทเรือชุดแร่จตุ จำกัด ให้แก่โจทก์ และรับเงิน 7,000,000 บาท ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นได้ ให้นำเงินจากกองมรดกจำนวน 70,000,000 บาท ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้เอาทรัพย์สินจากกองมรดกขายทอดตลาดเอาเงิน 70,000,000 บาท มาใช้ให้โจทก์ ถ้าบังคับตามคำขอข้างต้นไม่ได้ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 70,000,000 บาท ในฐานะส่วนตัวและรับเงิน 7,000,000 บาท ไปให้จำเลยทั้งสามนำเงินจากกองมรดกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ถ้าไม่มีเงินในกองมรดกพอนำมาชำระได้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบใช้เป็นส่วนตัว

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า การที่โจทก์โอนหุ้นให้นายจตุบุญสูง โจทก์มีหนังสือแสดงเจตนาขอหักหนี้สินทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ให้นายจตุ ส่วนที่โจทก์แสดงความประสงค์ว่าถ้าภายหน้าเมื่อใดโจทก์พร้อมก็อยากจะซื้อหุ้นคืนในราคาที่โอนไปบวกด้วยดอกเบี้ยนั้นเป็นเพียงการแสดงความสามารถที่อยากจะซื้อหุ้นคืนในภายหน้า

และการแสดงเจตนาของนายจตุติ ตามหนังสือลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2518 นั้น สิ้นสุดลงเมื่อนายจตุติถึงแก่กรรม การแจ้งความประสงค์ของโจทก์ที่ไม่มีผลตามกฎหมาย มูลค่าหุ้นที่โจทก์ฟ้องสูงกว่าความเป็นจริงมาก การโอนหุ้นของนายจตุติให้ทายาทอื่นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย ทายาทอื่นนอกจากโจทก์ก็รับโอนหุ้นไปโดยไม่คัดค้านจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบกับโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นิติกรรมซื้อขายเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายจตุติ บัญชีสูงถึงแก่กรรมไปแล้วจึงไม่ผูกพันนายจตุติและทายาทจำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ต้องโอนหุ้นคืนให้โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโอนหุ้นของบริษัท เจ.บี. จำกัด บริษัทจตุติพาณิชย์ จำกัด บริษัทเรือขุดแร่เชิงทะเล จำกัด บริษัทเรือขุดแร่บุญสูง จำกัด และบริษัทเรือขุดแร่จตุติ จำกัด ให้แก่โจทก์และรับเงินจำนวน 7,000,000 บาท จากโจทก์ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นดังกล่าวได้ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจากมรดกของนายจตุติ บัญชีสูง หรือนำทรัพย์สินจากกองมรดกออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินจำนวน 24,092,520.61 บาทชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้างต้นได้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้จำนวนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะส่วนตัว

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีว่าเอกสาร
หมาย จ.13 และ จ.15 นั้นมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่นายจตุรรับโอนมาจากโจทก์อัน
ผู้จัดการมรดกของนายจตุรต้องผูกพันหรือไม่ และมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าค่า
เสียหายของโจทก์มีเท่าใด ซึ่งจะได้วินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก่อน
เห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.13 ข้อความที่จะนำมาวินิจฉัยเพื่อเหตุของที่มาว่าจะมี
สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหรือไม่นั้น คงมีความที่ปรากฏในข้อ 4 ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะ
กลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้าถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อมผมอยากจะ
ขอซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืนโดยที่ผมยินยอมที่จะซื้อคืนมาในราคาที่โอนไปบวกดอกเบี้ย
ตามอัตราที่ป่าหรือสมาชิกของครอบครัวจะกำหนดให้" นั้นจะถือเป็นคำเสนอขอซื้อ
หุ้นของโจทก์หรือไม่ ข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นการแสดงเจตนาแสดง
ความประสงค์ของโจทก์ในลักษณะที่เป็นคำขอให้นายจตุรทำสัญญาด้วย และ
ข้อความที่ว่า "ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อมผมอยากจะซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืน" ก็
เป็นข้อที่ไม่เป็นการชัดเจนแน่นอนว่า ข้อที่จะทำให้เกิดหรือมีขึ้นคือการซื้อหุ้นนั้นจะ
มีทางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เมื่อใด และเมื่อพิจารณาถึงข้อความที่ปรากฏในตอนต้น
ของข้อ 4 ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้า" แล้ว ทำให้
เห็นได้เป็นการแน่นอนขึ้นว่าเป็นเรื่องของการที่โจทก์คาดหวังไว้ล่วงหน้า ถ้ามีโอกาส
ก็จะทำอย่างนั้น ซึ่งในขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.13 นั้น โจทก์เองก็ยังไม่รู้ว่าโอกาส
เช่นนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ตามความในสัญญาข้อ 5.2 ที่ว่า "ขอทราบอัตราดอกเบี้ยต่อ
ปีที่จะคิด ถ้าผมต้องการที่จะซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืนมา" ทำให้เห็นว่าในขณะที่ทำ
เอกสารหมาย จ.13 นั้นโจทก์ยังไม่มีเจตนาที่เป็นการแน่นอนเกี่ยวกับหุ้นที่นายจตุรรับ
โอนให้ว่าจะซื้อคืนหรือไม่ อีกทั้งเมื่อโจทก์ทำเอกสารหมาย จ.13 นั้นยังไม่เป็นการ
แน่นอนว่านายจตุรจะรับโอนหุ้นที่โจทก์อ้างถึงเป็นการชำระหนี้หรือไม่และยังไม่ได้มี
การโอนหุ้นไปเป็นของนายจตุรตอนนั้นจึงต้องถือว่าเรื่องการโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้
เป็นเรื่องอนาคต ดังนั้นในเรื่องหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุรไปแล้วนั้น ข้อความที่ปรากฏ

ในเอกสารหมาย จ.13 ถือไม่ได้ว่าเป็นคำเสนอที่โจทก์ขอซื้อหุ้นคืนจากนายจตุ เป็นเพียงข้อปรารภถึงสิ่งที่โจทก์คาดหวังไว้ในอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลที่จะผูกนิติสัมพันธ์อย่างใดกับผู้ที่ได้รับการปรารภเช่นนั้น ในเมื่อเอกสารหมาย จ.13 มิใช่คำเสนอขอซื้อหุ้นแล้วหนังสือของนายจตุตามเอกสารหมาย จ.15 ข้อ 4 ที่ว่า"ตามที่แดง (หมายถึงโจทก์) ประสงค์จะขอซื้อหุ้นกลับคืนต่อภายหลังหน้าเมื่อการเงินสะดวกนั้นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเลยจะโอนให้ทันทีโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือดอกเบี้ย" ข้อ 5.1 ตอนท้ายที่ว่า"ป่าพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะดวกเมื่อเวลาโอนหุ้นกลับคืนให้แดงจะคิดเป็นจำนวนเงินเพียง 7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาทเท่านั้น" และข้อ 5.2 ที่ว่า "การซื้อหุ้นกลับคืนดอกเบี้ยไม่คิด"นั้นจึงมิใช่คำสนองตอบคำเสนอของโจทก์ที่จะมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุ อาจจะถือได้ก็เพียงแต่เป็นคำเสนอของนายจตุในการที่จะโอนหุ้นให้โจทก์กลับคืนโดยคิดเงินจากโจทก์ 7,000,000 บาทตามที่โจทก์ตั้งความหวังไว้และปรารภถึงความหวังนั้นให้นายจตุทราบในเอกสารหมาย จ.13 ข้อ 4 เท่านั้น นายจตุทำเอกสารหมาย จ.15ไปถึงโจทก์ตั้งแต่วันที่ 2518 โจทก์ได้รับเอกสารหมาย จ.15 แล้วก็มีได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือแสดงเจตนาใดให้ปรากฏกับนายจตุในเรื่องนี้ จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ซึ่งนายจตุได้ถึงแก่กรรม เอกสารหมาย จ.15 ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคำเสนอนั้นจึงสิ้นความผูกพัน โจทก์จึงไม่สิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกของนายจตุโอนหุ้นให้และรับเงินจากโจทก์ได้เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้จำเลยทั้งสามโอนหุ้นให้ดังวินิจฉัยแล้ว ฎีกาของโจทก์ในเรื่องค่าเสียหายในกรณีที่โอนหุ้นให้ไม่ได้จึงตกไปในตัว..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม เฟื่องฟู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ